



**KOLEJ PENGAJIAN PERKOMPUTERAN, INFORMATIK  
DAN MATEMATIK  
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)**

**LAPORAN ULASAN BUKU/ARTIKEL**

**PERLEMBAGAAN -ISLAM AG PERSEKUTUAN**

**DISEDIAKAN OLEH:**

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>(1) RAJA MUHAMMAD ANAQI BIN RAJA ZAHIDI (KETUA)</b> | <b>2024767473</b> |
| <b>(2) MUHAMMAD HAZIQ AKRAM BIN MOHD ASHRI</b>         | <b>2024741533</b> |
| <b>(3) RAHIMI RUSYUDDIN BIN MOHD NAZRI</b>             | <b>2024963611</b> |
| <b>(4) TUAN MUHAMMAD ILHAM BIN TUAN RAHIMI</b>         | <b>2024963489</b> |

Laporan Pembentangan Dihantar Kepada Ustazah Rubiah Binti Abu Bakar dalam Memenuhi  
Sebahagian Keperluan untuk

**CTU 554 (VALUES AND CIVILIZATION II)  
SEMESTER 4  
SESI 2024/2025**

## **ISI KANDUNGAN**

|            |                                                                                                     |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.0</b> | <b>PENGENALAN.....</b>                                                                              | <b>1</b> |
| <b>2.0</b> | <b>ULASAN DAN PERBINCANGAN.....</b>                                                                 | <b>2</b> |
| 2.1        | APAKAH ISU UTAMA YANG DIBANGKITKAN/DIUTARAKAN OLEH<br>PENULIS?.....                                 | 2        |
| 2.2        | KEDUDUKAN DAN IMPLIKASI ISLAM DALAM PERKARA 3(1)<br>PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN .....                  | 2        |
| 2.3        | PENEMUAN YANG DIPEROLEHI DALAM ARTIKEL .....                                                        | 3        |
| <b>3.0</b> | <b>RUMUSAN &amp; REFLEKSI.....</b>                                                                  | <b>4</b> |
| <b>4.0</b> | <b>ANALISA KRITIS.....</b>                                                                          | <b>6</b> |
| 4.1        | PENEMUAN/ILMU PENGETAHUAN BARU DARIPADA ARTIKEL YANG<br>DIPEROLEH ATAU DIPELAJARI .....             | 6        |
| 4.2        | ADAKAH ARTIKEL INI MEMBERI KESAN TERHADAP CARA BERFIKIR<br>TENTANG PERKARA YANG DIBANGKITKAN? ..... | 7        |
| <b>5.0</b> | <b>SUMBER RUJUKAN.....</b>                                                                          | <b>8</b> |

## 1.0 PENGENALAN

Artikel ini bertajuk Kedudukan dan Implikasi Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Ke Arah Memartabatkan Kedaulatan Islam. Artikel ini merupakan hasil penulisan dari empat orang iaitu Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi, Ahmad Dahlan Salleh, Mohammad Zaini Yahaya, dan Muhammad Adib Samsudin. Mereka merupakan ahli akademik Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Mohd Zuhdi merupakan pelajar Doktor Falsafah, penulis yang lain dipercayai pensyarah di UKM, namun tiada sumber yang sahih untuk memastikan hal tersebut.

Artikel ini diterbitkan di dalam Journal of Contemporary Islamic Law pada tahun 2019. Volume 4, isu 2, pada muka surat 34 hingga 4. Antara tajuk yang dibincangkan dalam artikel ini adalah Sejarah Pemaktuban Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Tajuk ini menceritakan bahawa Islam telah menjadi asas kepada undang-undang negeri Melayu sejak berkurun lama yang dapat dibuktikan dengan adanya Batu Bersurat Terengganu dan Kanun Negeri Melayu. Selain itu, Kedudukan dan Implikasi Islam dalam Perkara 3(1) yang megiktiraf Islam sebagai agama Persekutuan. Tajuk ini menceritakan bahawa tafsiran yang dilakukan perlu diperluaskan supaya tiada kekeliruan dan kedudukan Islam lebih kukuh.

Seterusnya, topik lain yang dibincangkan adalah Kedaulatan Islam sebagai Agama Persekutuan. Topik ini membincangkan Kedaulatan Islam yang perlu dianggap sebahagian daripada sistem negara yang menyeluruh. Cabaran utama adalah untuk memanfaatkan ruang yang tersedia dalam Perlembagaan secara optimum untuk memastikan Islam terus dimartabatkan dalam semua aspek kehidupan negara. Undang-undang Inggeris yang sudah lapuk dan bercanggah dengan Islam haruslah ditinggalkan namun undang-undang yang tidak merendahkan kedudukan Islam masih boleh digunapakai.

## **2.0 ULASAN DAN PERBINCANGAN**

### **2.1 APAKAH ISU UTAMA YANG DIBANGKITKAN/DIUTARAKAN OLEH PENULIS?**

Isu utama yang dibangkitkan oleh penulis dalam artikel ini adalah kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan dalam konteks Perlembagaan Malaysia, khususnya melalui Artikel 3(1). Penulis memberikan fokus kepada bagaimana peruntukan ini memberikan makna kepada status agama Islam dalam sistem kenegaraan dan bagaimana ia diaplikasikan dalam pelbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran, pendidikan, undang-undang, dan budaya masyarakat. Isu ini menarik kerana ia bukan sahaja melibatkan persoalan undang-undang tetapi juga berkait rapat dengan identiti negara Malaysia sebagai sebuah negara yang unik dengan penduduk berbilang kaum dan agama.

Selain itu, isu ini menjadi semakin relevan dalam perbincangan kontemporari, terutama apabila berhadapan dengan cabaran globalisasi, pluralisme agama, dan hak asasi manusia. Dalam perbincangan akademik dan politik, kedudukan Islam sering kali menjadi topik utama yang mencetuskan perbahasan, sama ada di kalangan pemimpin, pengamal undang-undang, mahupun masyarakat umum. Penulis turut menarik perhatian kepada bagaimana isu ini menjadi asas dalam usaha memastikan kestabilan dan keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Dengan membincangkan perkara ini, artikel berjaya menimbulkan rasa ingin tahu pembaca mengenai interpretasi perlembagaan dan aplikasinya dalam konteks realiti sosial.

### **2.2 KEDUDUKAN DAN IMPLIKASI ISLAM DALAM PERKARA 3(1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN**

Penulis menggunakan kaedah analisis dokumen perundangan sebagai kaedah utama kajian dalam artikel ini. Dalam kajian ini, Perlembagaan Persekutuan, khususnya Artikel 3(1), dijadikan dokumen utama untuk memahami kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan. Penulis juga menyertakan rujukan kepada kes-kes mahkamah yang berkaitan, seperti kes Che Omar bin Che Soh lwn Public Prosecutor, untuk memberikan gambaran bagaimana mahkamah mentafsir peruntukan ini dalam situasi sebenar.

Selain analisis perundangan, penulis turut menggunakan kajian literatur dengan merujuk kepada jurnal-jurnal akademik, buku-buku ilmiah, dan artikel-artikel yang membincangkan subjek ini. Kajian literatur ini membolehkan penulis menilai pandangan pakar, interpretasi sejarah, dan pendekatan perbandingan terhadap kedudukan agama dalam perlembagaan negara lain. Pendekatan ini membantu menilai bagaimana Malaysia berbeza atau bersamaan dengan negara lain yang memberikan kedudukan rasmi kepada agama tertentu.

Selain itu, penulis menggunakan pendekatan analisis perbandingan dengan membandingkan amalan Malaysia dengan negara-negara lain yang mempunyai ciri perlembagaan yang sama, seperti negara-negara Islam di Asia Tenggara dan negara-negara bukan Islam yang mengiktiraf agama tertentu sebagai sebahagian daripada sistem pentadbiran. Hasil kajian ini menunjukkan betapa pentingnya konteks sejarah, budaya, dan politik dalam mempengaruhi kedudukan agama di sesebuah negara.

### **2.3 PENEMUAN YANG DIPEROLEHI DALAM ARTIKEL**

Antara penemuan yang diperoleh adalah pengesahan Islam sebagai Agama Persekutuan. Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan dengan jelas mengangkat Islam bukan hanya sebagai agama rasmi yang terhad kepada upacara atau adat istiadat, tetapi sebagai agama negara. Islam memainkan peranan penting dalam membentuk dasar pentadbiran dan hala tuju negara. Kedudukan ini memberi tanggungjawab kepada kerajaan untuk melindungi dan memartabatkan kesucian Islam, termasuk memastikan penyebaran agama lain dalam kalangan umat Islam dapat dibendung selaras dengan Perkara 11(4) Perlembagaan Persekutuan.

Selain itu, penafian pemisahan antara Islam dan pentadbiran negara. Artikel ini menolak tafsiran sempit yang melihat kedudukan Islam dalam Perkara 3(1) hanya dari sudut ritual dan adat. Sebaliknya, ia mencadangkan tafsiran yang lebih luas, di mana Islam dilihat sebagai al-din, iaitu sistem hidup yang lengkap. Tafsiran ini membolehkan Islam merangkumi pelbagai aspek kehidupan termasuk undang-undang, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan moral. Hal ini menuntut usaha serius untuk memastikan kedudukan Islam sebagai agama negara dapat direalisasikan secara menyeluruh.

Seterusnya, implikasi positif terhadap pengukuhan Islam dalam sistem kenegaraan. Walaupun Perlembagaan Persekutuan tidak meletakkan al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi, peruntukan mengenai Islam dalam Perkara 3(1) membuka ruang untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pelbagai aspek pentadbiran. Implikasi ini mencerminkan keperluan untuk anjakan pemikiran masyarakat, supaya Islam dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif dalam kerangka yang dibenarkan oleh Perlembagaan.

Akhir sekali, perjuangan konsisten mendaulatkan Islam sebagai agama negara. Sejarah menunjukkan usaha gigih pemimpin Melayu dan umat Islam dalam memastikan Islam diberikan kedudukan istimewa dalam Perlembagaan, walaupun terdapat tekanan daripada penjajah British untuk mengasingkan agama daripada pentadbiran. Artikel ini menegaskan bahawa perjuangan ini bukan sekadar untuk mengekalkan status quo, tetapi juga untuk memastikan Islam menjadi asas kepada identiti dan falsafah negara Malaysia.

Kesimpulannya, penemuan utama artikel ini menekankan bahawa Islam adalah agama Persekutuan yang memainkan peranan penting dalam pembentukan dasar negara. Ia menolak naratif bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular, sebaliknya menegaskan perlunya pentafsiran yang jelas dan komprehensif untuk memartabatkan Islam dalam kerangka kenegaraan.

### **3.0 RUMUSAN & REFLEKSI**

Artikel ini membincangkan kedudukan Islam dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan, yang menetapkan bahawa Islam ialah agama bagi Persekutuan. Artikel menegaskan bahawa Islam bukan sekadar agama rasmi untuk majlis atau upacara, tetapi ia berperanan sebagai tunjang kepada pentadbiran dan hala tuju negara. Penulis berhujah bahawa tafsiran yang sempit, akibat pengaruh penjajahan, telah mengurangkan peranan Islam dalam sistem pentadbiran. Sebaliknya, tafsiran yang lebih luas dan selaras dengan ajaran Islam dapat memastikan kedudukan Islam terus dihormati dan diamalkan.

Artikel ini juga menekankan bahawa sejarah Tanah Melayu telah lama mengiktiraf Islam sebagai asas pemerintahan, seperti yang ditunjukkan dalam kanun-kanun negeri lama dan Batu Bersurat Terengganu. Ia menyeru agar kedudukan Islam dalam Perlembagaan dimanfaatkan secara menyeluruh, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Penulis memberikan contoh seperti kewujudan Mahkamah Syariah, sistem perbankan Islam, dan peruntukan Perlembagaan yang melarang penyebaran agama lain kepada umat Islam. Kesimpulannya, artikel ini mengajak pembaca untuk mempertahankan kedudukan Islam di Malaysia dengan tafsiran yang lebih luas dan selaras dengan prinsip al-Quran dan Sunnah.

Artikel ini membantu saya memahami bahawa kedudukan Islam dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan bukan hanya simbolik tetapi memainkan peranan penting dalam pentadbiran negara. Ia menjelaskan bahawa Islam tidak terhad kepada aspek ritual atau upacara rasmi, tetapi juga menjadi asas kepada undang-undang dan dasar negara, seperti melalui kewujudan Mahkamah Syariah dan larangan penyebaran agama lain kepada umat Islam (Perkara 11(4)). Pengetahuan ini memberi gambaran lebih luas tentang pengaruh Islam dalam membentuk hala tuju pentadbiran negara.

Maklumat ini juga memperbaiki pandangan saya terhadap isu sekularisme dan pemisahan agama dari pentadbiran. Sebelum ini, saya mungkin melihat kedudukan Islam dalam Perlembagaan sebagai sesuatu yang kecil, tetapi artikel ini membuka mata saya bahawa sejarah Tanah Melayu telah lama menjadikan Islam sebagai asas pemerintahan. Pengetahuan ini membantu saya memahami cabaran yang dihadapi umat Islam, termasuk tafsiran sempit warisan kolonial yang perlu diubah supaya Islam dapat dimartabatkan selaras dengan ajaran al-Quran dan Sunnah.

Sebagai pelajar, artikel ini menjadi panduan untuk saya lebih peka terhadap isu agama, khususnya dalam memahami bagaimana kedudukan Islam dipelihara di Malaysia. Ia mengingatkan saya tentang pentingnya pendidikan agama untuk generasi muda, terutama dalam menghadapi pengaruh ateisme dan ideologi luar. Artikel ini juga mengajar saya untuk berhati-hati dengan maklumat yang disebarkan melalui media sosial, yang sering menjadi platform penyebaran propaganda yang bertentangan dengan Islam. Pada masa yang sama, artikel ini memberi inspirasi kepada saya untuk memanfaatkan media sosial secara positif dalam menyampaikan kefahaman Islam kepada masyarakat.

Akhir sekali, artikel ini bukan sahaja mencerahkan pandangan saya tentang kedudukan Islam tetapi juga memberi dorongan untuk mendalami lebih banyak isu berkaitan agama dan undang-undang. Ia mengajar saya bahawa untuk mempertahankan Islam, kita perlu memahami sejarah, perundangan, dan realiti sosial yang melibatkan agama ini. Dengan pengetahuan ini, saya dapat menjadi pelajar yang lebih kritis, berinformasi, dan menyumbang kepada dialog yang membina tentang peranan Islam dalam masyarakat moden.

#### **4.0 ANALISA KRITIS**

##### **4.1 PENEMUAN/ILMU PENGETAHUAN BARU DARIPADA ARTIKEL YANG DIPEROLEH ATAU DIPELAJARI**

Artikel ini mengupas peranan Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan, yang menyatakan bahawa "Islam ialah agama bagi Persekutuan," sebagai asas penting dalam memahami kedudukan Islam di Malaysia. Penemuan utama adalah bahawa kedudukan Islam bukan sekadar untuk upacara atau acara rasmi tetapi sebagai agama negara yang mempengaruhi polisi dan hala tuju pentadbiran. Artikel ini mengkritik pandangan yang sering dipengaruhi oleh tafsiran kolonial, di mana Islam dilihat hanya sebagai elemen simbolik tanpa signifikan perundangan dan pentadbiran.

Penemuan ini membuka perspektif baharu tentang bagaimana undang-undang Islam sebenarnya sudah diintegrasikan ke dalam sistem pentadbiran negara melalui pelbagai mekanisme seperti Mahkamah Syariah, perundangan kewangan Islam, dan larangan penyebaran agama lain kepada penganut Islam (Perkara 11(4)). Artikel juga menyoroti bagaimana tradisi sejarah Tanah Melayu sejak zaman sebelum penjajahan telah lama mengangkat Islam sebagai agama negeri, sebagaimana yang dibuktikan melalui Batu Bersurat Terengganu dan kanun undang-undang negeri lama seperti Perlembagaan Negeri Johor (1895) dan Terengganu (1911).

Tambahan lagi, penemuan penting ialah keperluan untuk membebaskan tafsiran terhadap kedudukan Islam daripada warisan penjajah yang sempit dan mengharmonikan tafsiran perlembagaan dengan prinsip al-Quran dan Sunnah. Ini membawa kesedaran bahawa Perkara 3(1) bukan hanya peruntukan simbolik tetapi sebuah asas kepada pemerkasaan Islam sebagai panduan dalam pentadbiran negara, yang melangkaui sekadar ritual keagamaan.

#### **4.2 ADAKAH ARTIKEL INI MEMBERI KESAN TERHADAP CARA BERFIKIR TENTANG PERKARA YANG DIBANGKITKAN?**

Artikel ini memberikan kesan yang besar terhadap cara berfikir tentang kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini, mungkin ada tanggapan bahawa frasa “Islam ialah agama bagi Persekutuan” dalam Perkara 3(1) hanya bersifat simbolik, tanpa kesan praktikal dalam pentadbiran. Namun, artikel ini menjelaskan bahawa kedudukan Islam bukanlah hanya sebagai agama rasmi tetapi sebagai tunjang kepada dasar negara. Ia menunjukkan bahawa tafsiran kolonial yang mengecilkan peranan Islam telah mengabaikan sejarah dan budaya Tanah Melayu sebagai sebuah wilayah yang sekian lama mendukung Islam sebagai asas pentadbiran.

Kesan lain ialah artikel ini mengubah cara saya melihat konsep negara sekular. Ia membuktikan bahawa Malaysia bukan sebuah negara sekular berdasarkan prinsip bahawa Perlembagaan Persekutuan tidak menyebut istilah “sekular” dan, sebaliknya, memartabatkan Islam melalui pelbagai peruntukan seperti Perkara 12(2) yang membenarkan perbelanjaan kerajaan untuk pembangunan institusi Islam. Artikel ini juga menegaskan bahawa pandangan sekular yang dipaksakan oleh penjajah telah menyumbang kepada salah faham tentang kedudukan Islam dalam pentadbiran negara, dan ini perlu dikaji semula.

Selain itu, saya turut terkesan dengan idea bahawa tafsiran Islam dalam Perlembagaan perlu dikembangkan sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, merangkumi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan ini menggalakkan saya untuk merenung peranan Islam dalam membentuk identiti Malaysia yang unik serta bagaimana ia boleh memberikan panduan kepada semua lapisan masyarakat dalam kerangka yang harmoni dan inklusif.

## 5.0 SUMBER RUJUKAN

Pdbiasa. (n.d.). Bab 2 : Pemikiran Kritis.

<https://pdbiasa30dec2011.blogspot.com/p/bab-2-pemikiran-kritis.html>

Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi M, Ahmad Dahla Salleh, Mohammad Zaini Yahaya, dan Muhammad Adib Samsudin (2019). *Kedudukan dan Implikasi Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan ke Arah Memartabatkan Kedaulatan Islam*. Journal of Contemporary Islamic Law, Vol. 4(2): 34-45.

Abd Aziz, M. A. S. (2023). Hak Keistimewaan Melayu-Islam Di Malaysia: Satu Analisis Dari Perspektif Perlembagaan Persekutuan: Asian People Journal (APJ), 6(1), 82-92.

<https://doi.org/10.37231/apj.2023.6.1.395>

Kemanusiaan, J., Muslim, N., & Buang, A. (n.d.): ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA. *Jurnal Kemanusiaan Bil*, 20.

<https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/download/68/64>

Institut Kefahaman Islam Malaysia. (2024, October 15). Mempertahan status agama Islam sebagai agama Persekutuan. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

<https://www.ikim.gov.my/index.php/2024/10/15/mempertahan-status-agama-islam-sebagai-agama-persekutuan/>